

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                            |                               |       |
|----------------------------|-------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2851 - | นาง สมบูรณ์ บุปผา เข้า กับพวก | โจทก์ |
| 2852/2532                  | นาย ดี วงษ์ แสน เมือง กับพวก  | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 1368

ป.ที่ดิน มาตรา 61

ส.เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 แล้วเข้าทำนาในที่ดินพิพาทร่วมกับโจทก์ เมื่อ ส.ตายโจทก์ได้เช่าที่ดินพิพาททำนาต่อมา จึงเป็นการครอบครองที่ดินพิพาทแทน จำเลยที่ 1 แม้จะครอบครองอยู่นานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ทาง ราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทับที่ดินของ จำเลยที่ 1 ซึ่งได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไว้แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคามจำเลยที่ 2 มีอำนาจสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออก ให้โจทก์ได้

---

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 3 ตามสำนวนแรกตามลำดับ และเรียก โจทก์ในสำนวนหลังซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 1 และเรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 2 สำนวนแรกโจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 617 และ 619 เป็นที่ดินแปลงเดียวกันโดยบิดามารดาของโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นพ่อตา

แม่ยายของโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ได้ซื้อมาจากนางเกียงจนกระทั่งปี พ.ศ. 2507 นางสิงห์ แก้วมณีจันทร์ มารดาโจทก์ที่ 1 ได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จำนวน 15 ไร่เศษและยกให้แก่โจทก์ที่ 3 และนางใบ มะเสนา ร่วมกัน 5 ไร่เศษ โจทก์ทั้งสามได้ครอบครองตลอดมาโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้ขอออก น.ส.3 เป็นเลขที่ 617 โจทก์ที่ 3 ขอออก น.ส.3 เป็นเลขที่ 619 ต่อมาปี พ.ศ. 2525 จำเลยที่ 2 ได้ยื่นเรื่องราวกล่าวหาว่า โจทก์ที่ 1 และนางใบ มะเสนา ภริยาโจทก์ที่ 3 ร่วมกันออก น.ส.3 ทับ น.ส.3 เลขที่ 109 ต่อมาจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 617 และ 619 จึงขอให้พิพากษายกเลิกหนังสือคำสั่งที่ 513/2526 ลงวันที่ 26 เมษายน 2526 ให้จำเลยที่ 1 ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 เสียใหม่ให้ศาลมีคำสั่งว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาททั้งหมด และห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 617 และ 619 ตามฟ้อง โจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะทับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 109 ซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้ออกให้จำเลยที่ 2 ไว้ก่อนแล้ว จำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 617 และ 619 โจทก์ทั้งฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ ส่วนที่สองโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 109 โดยได้รับมรดกมาจากนางเกียง วงษ์แสนเมือง ซึ่งเป็นย่าของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2501 ต่อมาปี พ.ศ. 2512 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้คบคิดกับเจ้าพนักงานอำเภอกันทรวิชัยร่วมกันออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทับที่ดินโจทก์ทั้งหมด และจำเลยทั้งสองได้เข้าไปสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย โจทก์จึงได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมทางราชการได้มีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 617 และ 619 ขอบังคับให้จำเลย

ทั้งสองพร้อมบริวารรื้อถอนบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างของจำเลยทั้งสองและออกไปให้พ้นจากที่ดินโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินที่จำเลยทั้งสองออก น.ส.3 นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสอง เดิมเป็นของบิดามารดาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพ่อตาแม่ยายจำเลยที่ 2 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2512 ทางราชการจึงอนุญาตให้ประชาชนจับจองจำเลยที่ 1 และภริยาจำเลยที่ 2 ได้ขอจับจองโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ทางราชการจึงออกใบจอง(น.ส.2) ให้จำเลยที่ 1 และภริยาจำเลยที่ 2 แล้วได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 617, 619 ให้จำเลย ทางราชการออก น.ส.3 ให้จำเลยถูกต้องตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำนวนแรกให้ขับไล่โจทก์ที่ 1 ที่ 3 (ซึ่งเป็นจำเลยทั้งสองในสำนวนหลัง) กับบริวารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของจำเลยที่ 1 (โจทก์สำนวนที่สอง) ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 109 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห้ามมิให้เข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป โจทก์ที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องโจทก์สำนวนที่สองให้โจทก์ (สำนวนแรก) มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาททั้งหมด ห้ามจำเลยที่ 1 เข้าเกี่ยวข้อง และให้ยกเลิกคำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ 513/2526 ลงวันที่ 26 เมษายน 2526 จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนางเกียง วงษ์แสนเมืองจำเลยที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพิพาทจากนางเกียงโดยทางมรดก ต่อมานายเสาร์ แก้วมณีจันทร์ บิดาของโจทก์ที่ 1 และภริยาโจทก์ที่ 3 ได้เข้าทำนาในที่ดินพิพาทร่วมกับโจทก์ทั้งสาม เมื่อปี พ.ศ. 2512 ทางราชการออกประกาศให้ราษฎรขอจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าได้โจทก์ที่ 1 และภริยาโจทก์ที่ 3 ได้ยื่นคำร้องขอจับจองที่ดินพิพาททางราชการจึงออกใบจองและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ตามภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมาทางจังหวัดมหาสารคามได้มีคำสั่งที่ 513/2526 ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 2 และ 3 โดยให้เหตุผลว่าได้ออก

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวทับที่ของจำเลยที่ 1 ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทหรือไม่ ปรากฏจากทะเบียนการครอบครองที่ดินเอกสารหมายเลข.1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพิพาทจากนางเกียง วงษ์แสนเมือง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2501 และทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 เบิกความว่าได้ให้นายเสาร์ แก้วมณีจันทร์ เข้าทำนาแทน โดยมีนายช่วย แก้วจุมพล และนายอุบล เรืองสมบัติ มาเบิกความสนับสนุนฝ่ายโจทก์มีแต่เพียงโจทก์ที่ 2 และที่ 3 มาเบิกความลอย ๆ ว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายเสาร์ และนางสิงห์ แก้วมณีจันทร์แต่โจทก์ทั้งสองก็ไม่ทราบว่าบุคคลทั้งสองได้ที่ดินพิพาทมาอย่างไรแม้โจทก์จะมีนายช่วง นิงคะลี และนายพิมพ์ บุญผาเฮ้า มาเบิกความว่า นายเสาร์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 ในราคา 1,500 บาทโดยทำสัญญากันไว้ แต่โจทก์ก็ไม่มีหนังสือสัญญาดังกล่าวมาแสดงนอกจากนี้หากนายเสาร์ซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1 จริง ก็น่าจะดำเนินการให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทมาเป็นของตนให้ถูกต้องเพราะได้มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว พยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานโจทก์ น่าเชื่อว่านายเสาร์เช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 แล้วเข้าทำนาในที่ดินพิพาทร่วมกับโจทก์ทั้งสาม เมื่อนายเสาร์ตายโจทก์ทั้งสามเช่าที่ดินพิพาททำนาต่อมา จึงเป็นการครอบครองที่ดินพิพาทแทนจำเลยที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของแม้จะครอบครองอยู่นานเท่าใด โจทก์ทั้งสามก็ไม่ได้สิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 และนางใบภรียาโจทก์ที่ 3 ตามเอกสารหมายเลข.2 และ .3 ทับที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไว้แล้ว การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจำเลยที่ 2 มีคำสั่งที่ 513/2526 ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข.2 และ .3 ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งหมด ให้ยกฟ้องโจทก์

สำนวนที่สอง (จำเลยที่ 1) และให้ยกเลิกคำสั่งที่ 513/2526 ของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(พนม พ่วงวิทยุโณ-สุทิน นนทแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                    |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>       |